

1502301-34.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

DANIEL MESSIAS DE FREITAS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

DANIEL MESSIAS DE FREITAS SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 6 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502301-34.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502301-34.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

DANIEL MESSIAS DE FREITAS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

DANIEL MESSIAS DE FREITAS SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 6 de outubro de 2021, por volta das 11h30, na Rua Cafelândia, número 1 e Rua Monique, número 104, Engenho Novo, nesta cidade e comarca, vendia e trazia consigo para consumo de terceiros maconha e cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 7 de outubro de 2021 (fls. 69/701). Em 5 de novembro de 2021 foi concedida a liberdade provisória ao réu (fls. 93/94).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 6/7), assim como o laudo de constatação (fls. 18/20) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 103/105).

O(A) ré(u) foi notificado (fl. 107) e apresentou defesa preliminar (fls. 112/113). Em 2 de maio de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 117).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) DANIEL MESSIAS DE FREITAS SANTOS foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 6 de outubro de 2021, por volta das 11h30, na Rua Cafelândia, número 1 e Rua Monique, número 104, Engenho Novo, nesta cidade e comarca, vendia e trazia consigo para consumo de terceiros maconha e cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis receberam informação anônima sobre o tráfico de drogas em curso na Rua Cafelândia. No local, uma praça, os policiais identificaram o réu e observaram-no, recebendo dinheiro de terceiros e entregando-lhes drogas que retirava do bolso. Ainda segundo a denúncia, em dado momento o réu pediu aos usuários que aguardassem enquanto deslocava-se até a Rua Monique, 104, donde retornou para entregar drogas aos usuários. Realizada a abordagem, sob a posse do réu foram encontradas 4 porções de maconha e R\$10,00 em cédulas de pequeno valor, ao que ele admitiu a traficância e informou que as outras drogas estavam na Rua Monique, 104. Consta por fim que no endereço citado os policiais encontraram uma sacola com 60 porções de cocaína.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A quantidade e dupla variedade de espécies de droga apreendida são indicativas de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que é disso mesmo que se trata.

Em solo policial e em juízo as testemunhas Eduin e Emerson declararam que são policiais civis e na data do fato foram ao local averiguar informação anônima sobre um traficante de certas características que ali atuava. Identificaram o réu e observaram-no interagir com compradores, recebendo dinheiro deles e entregando-lhes algo em troca. Em dado momento ele se deslocou até a rua Monique, 104, entrou na casa ali situada e depois retornou ao ponto inicial para entregar drogas ao usuário que o aguardava. Abordaram o réu e no bolso dele encontraram quatro porções de maconha e pouco dinheiro. Na ocasião, ele admitiu que estava vendendo drogas e informou que guardava mais entorpecentes na casa para onde fora havia pouco. No local, de fato encontraram uma sacola com dezenas de porções de cocaína.

Na fase policial e em juízo o réu confessou a prática delitativa, começara a traficar na data da abordagem, para suprir necessidades básicas, pois estava em dificuldade econômica.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, não compreendo que deva incidir a regra do artigo 42 da Lei 11.343/06, pois a quantidade de drogas, 64 porções, não é expressiva, e a dupla variedade decorre de apenas quatro porções de maconha. Não se trata de diversificação ou quantidade de drogas que representem ofensa mais grave ao bem jurídico do que aquela inerente à cominação mínima.

Verifico, entretanto que o réu ostenta maus antecedentes, pois foi condenado nos autos 0008325 37 2012. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 26/02/2018 (fl. 51). E nos autos 0028180 36 2011, sentença que passou em julgado em 27/06/2016 (fl. 52). Ambos os processos versaram sobre furto qualificado e tramitaram perante esta Vara. Também foi prolatada sentença condenatória por roubo majorado, transitada em julgado 05/05/2014, nos autos 0015886 78 2013, da 1ª Vara Criminal local (fl. 52). Em razão do exposto, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 7 anos de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que o réu é reincidente, pois foi condenado definitivamente em 02/10/2017, nos autos 0003017 44 2017, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local, em razão da prática de furto simples. Concorre a

atenuante da confissão espontânea, que no caso é relevante porque a admissão do réu desde o início, indicando que possuía mais drogas, facilitou o trabalho de investigação. Como a reincidência é preponderante, exaspero a pena em 1/5, em vez de fazê-lo em 1/3, como procederia por analogia ao artigo 110 do Código Penal. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Por efeito da reincidência e dos maus antecedentes, o réu não tem direito ao benefício do §4º da Lei 11.343/06.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) reincidente e portador de maus antecedentes, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Os argumentos expostos pelo réu em sua autodefesa, no sentido de que constituiu família e deseja mudar de vida são importantes e podem ser levados em consideração neste momento. Contudo, só isso, não parece suficiente para que o regime inicial de cumprimento da pena deva ser alterado, pois se trata de alguém com maus antecedentes e que ainda é reincidente. Uma das condenações anteriores dele é de roubo, ou seja, crime praticado com violência ou grave ameaça. E não há nada nos autos, em termos concretos, que indique que o réu somente veio a constituir família agora, em tempos recentes, dado que o caso em tela é de 2021.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 840 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) DANIEL MESSIAS DE FREITAS SANTOS como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 8 anos, 4 meses e 24 dias, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Como o réu respondeu ao processo em liberdade e não há novos elementos que devam agora fundamentar a modificação dessa situação, permito que assim permaneça até o trânsito em julgado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA